

Vì sao quyết định công nhận sự thỏa thuận vẫn là một hình thức áp dụng pháp luật, mặc dù không có xét xử bằng bản án?

Dù không trải qua một phiên tòa xét xử tranh tụng và không ban hành bản án, việc ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của những người có liên quan vẫn mang đầy đủ các đặc trưng của hoạt động áp dụng pháp luật:

Mang tính quyền lực nhà nước: Tòa án không tự động đóng dấu mà thẩm phán phải tiến hành kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp của thỏa thuận. Từ đó xem các bên có tự nguyện không, có bị lừa dối, ép buộc không, có trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba hay vi phạm pháp luật không.

Chủ thể thực hiện: Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền--- thực hiện theo những thủ tục do pháp luật tố tụng quy định.

Hậu quả pháp lý: Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay lập tức. Nó có giá trị cưỡng chế thi hành tương đương với một bản án đã có hiệu lực pháp luật, và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của nhà nước nếu một trong các bên sau đó lật lọng, không tự nguyện tuân thủ.